

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6479/2541

เด็ก หญิง ศศิธร วัน วิเวก กับพวก โจทก์
บริษัท ชาร์มมิ่งโฮมหรือชาร์มมิ่งโฮม บิว
ซิเนส จำกัด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 213, มาตรา ตาราง 6

ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับโฉนดที่ดินที่เป็นทางภาระจำยอม
พิพาท เมื่อศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งศาลอุทธรณ์ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบจึงได้รับหนังสือ
ตอบมาว่าจำเลยจดทะเบียนโอนขายที่ดินโฉนดดังกล่าวให้แก่ท.และช.ไปก่อนแล้วอีก
ทั้งช.กับท.จดทะเบียนจำนองที่ดินดังกล่าวแก่ธนาคารอ. และบริษัทเงินทุนม. ซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกไปแล้ว จำเลยจึงมิใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินภายหลังอีกต่อไป
และไม่อยู่ในฐานะจะไปจดทะเบียนภาระจำยอมได้ การบังคับคดีแก่จำเลยตามคำ
พิพากษาของศาลล่างที่ให้จำเลยจดทะเบียนทางภาระจำยอมแก่โจทก์ย่อมไม่อาจ
กระทำได้ เนื่องจากสภาพแห่งการบังคับคดีไม่เปิดช่องที่จะบังคับให้จำเลยทำเช่นนั้น
ได้ ศาลฎีกาให้ยกคำขอในส่วนที่บังคับคดีแก่จำเลย ในส่วนนี้ทั้งหมด ผู้ใช้อำนาจ
ปกครองโจทก์ซึ่งเป็นผู้เยาว์ลงชื่อเป็นผู้แก้อุทธรณ์ผู้เรียงและพิมพ์ในคำแก้อุทธรณ์
ด้วยตนเองจึงไม่มีเหตุที่จะกำหนดค่าทนายความให้ดังนี้ ที่ศาลอุทธรณ์กำหนด ค่า
ทนายความให้จำเลยใช้แทนโจทก์จึงไม่ชอบ ศาลฎีกา ย่อมแก้ไขให้ถูกต้องได้

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและสิ่งกีดขวางใด ๆ ออกจากทางพิพาท หากไม่ปฏิบัติตามให้โจทก์ทั้งสองรื้อถอนได้โดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้จำเลยจดทะเบียนทางพิพาทเป็นทางภาระจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 29495 ของโจทก์ทั้งสองหรือให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองเป็นเงินวันละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะจัดการทางพิพาทให้มีสภาพดังเดิม

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 58273 และ 126704 ด้านทิศตะวันตกกว้าง 5 เมตร ยาวตลอดแนวที่ดินทั้งสองแปลงตกเป็นทางภาระจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 29495 ของโจทก์ทั้งสอง ให้จำเลยจดทะเบียนทางภาระจำยอมดังกล่าวหากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตลอดจนสิ่งกีดขวางใด ๆ ออกจากทางภาระจำยอมหากไม่รื้อถอนให้โจทก์ทั้งสองเป็นผู้ดำเนินการโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่ดินของจำเลยในส่วนซึ่งเป็นทางพิพาทตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ทั้งสองโดยอายุความแล้วและทางพิพาทกว้างประมาณ 5 เมตร

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยประการสุดท้ายว่า หากจำเลยไม่รู้ถอนสิ่งปลูกสร้างตลอดจนสิ่งกีดขวางใด ๆ ออกจากทางภารจำยอมให้โจทก์ทั้งสองเป็นผู้ดำเนินการโดยจำเลยออกค่าใช้จ่ายได้หรือไม่นั้น เห็นว่าในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับโฉนดที่ดินที่เป็นทางภารจำยอมพิพาทศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด ทราบจึงได้รับหนังสือตอบมาว่า จำเลยจดทะเบียนโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 58273 ให้แก่นางชลิดา ศาสตระรุจิ กับนางสาวชลทิพย์ ศาสตระรุจิและที่ดินโฉนดเลขที่ 126704 ให้แก่นางชลิดา ศาสตระรุจิ ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2538 ทั้งนางชลิดากับนางสาวชลทิพย์จดทะเบียนจำนองที่ดินดังกล่าวแก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์และบริษัทเงินทุนมหาธนทรัสต์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไปแล้ว จำเลยจึงมิใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินภารยทรัพย์อีกต่อไปและไม่อยู่ในฐานะจะไปจดทะเบียนการจำยอมได้ การบังคับคดีแก่จำเลยตามคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองยอมไม่อาจกระทำได้นี้เนื่องจากสภาพแห่งการบังคับคดีไม่เปิดช่องที่จะบังคับให้จำเลยทำเช่นนั้นได้

อนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 กำหนดค่าทนายความให้จำเลยใช้แทนโจทก์ทั้งสองนั้น เนื่องจากนายสมโภชน์ วันวิเวกผู้ใช้อำนาจปกครองโจทก์ทั้งสองลงชื่อเป็นผู้แก้อุทธรณ์ ผู้เรียงและพิมพ์ในคำแก้อุทธรณ์ด้วยตนเอง จึงไม่มีเหตุจะกำหนดค่าทนายความให้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 กำหนดค่าทนายความให้จำเลยใช้แทนโจทก์ทั้งสองจึงไม่ชอบ ศาลฎีกาแก้ไขให้ถูกต้องได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอโจทก์ทั้งสองในส่วนที่ขอให้จำเลยจดทะเบียนทางภารจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ทั้งสองและคำขอให้จำเลยรู้ถอนสิ่งปลูกสร้างตลอดจนสิ่งกีดขวางใด ๆ ออกจากทางภารจำยอม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์และฎีกาให้เป็นพับ

(อำนวยการ: เต๋อพัณธ์-อรร่าม หุตาตงกูร-สุนทร สิทธิเวชวิจิตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ